



PUTUSAN
Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. ALAM ABDURRAHMAN ALIAS ALAM BIN
SEDANI
Tempat lahir : NIBUNG (lampung timur)
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : DUSUN II RT/RW 004/002 KEL/DS. NIBUNG
KEC. GUNUNG PELINDUNG KAB. LAMPUNG
TIMUR
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 07 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 07 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALAM ABDURRAHMAN ALIAS ALAM BIN SEDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALAM ABDURRAHMAN ALIAS ALAM BIN SEDANI berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , , Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI Atas Nama MARNA Alamat Kp. Ciangir, Rt / Rw. 001 / 004, Kel / Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET, Warna Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI
 - 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan yang terbuat dari Besi baja dan Peluru Sebanyak 5 (lima) butir peluru amunisi
 - 1 (satu) buah Kunci Letter T beserta anak Kunci sebanyak 5 (lima) biji dan magnet

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disita dalam perkara An NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN
(alm)**

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN als ALAM Bin SEDANI bersama-sama dengan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam area sekolah SDN Cukanggalih 4 yang beralamat di Kp. Cisereh Haur, Rt/Rw.003/002, Kel/Ds. Cukanggalih, Kab. Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang berboncengan bersama dengan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi Terdakwa sebagai Joki dan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) dibonceng dibelakang, kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) masuk ke dalam area sekolah SDN Cukanggalih 4 yang beralamat di Kp. Cisereh Haur, Rt/Rw.003/002, Kel/Ds. Cukanggalih, Kab. Tangerang melalui gerbang utama yang tidak terkunci yang mana pada saat itu situasi disekolah tersebut sedang acara penjemputan pulang sekolah. Lalu Di dalam area sekolah Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol B6246JGI, Warna silver, tahun 2023 milik saksi IWAN Bin (alm) H. LAMHURI yang sedang terparkir di dalam area sekolah. Setelah situasi aman Terdakwa memutar arah sepeda motor yang dikendarainya untuk keluar dari gerbang area sekolah sambil memantau keadaan sekitar, sementara Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) mendekati sepeda motor merk Honda Beat Street milik saksi IWAN Bin (alm) H. LAMHURI dan langsung mengeluarkan kunci letter T yang sebelumnya sudah saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) siapkan, lalu saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) memasukan kunci letter T kedalam kontak kunci sepeda motor tersebut memastikan keadaannya tidak terkunci dan bisa dihidupkan. Setelah saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) berhasil merusak kontak kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut, saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) langsung membawa sepeda motor tersebut keluar melalui gerbang sekolah dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya. Setelah berhasil keluar, Terdakwa dan saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) bertemu kembali di luar gerbang sekolah dan pergi bersama-sama.

Bahwa Terdakwa dan saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi IWAN Bin (alm) H. LAMHURI.

Atas perbuatan Terdakwa dan saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm), IWAN Bin (alm) H. LAMHURI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IWAN Bin H. LAMHURI (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi Korban dari Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi Sendiri, yang melakukan Pencurian Dengan Pemberatan dan Kedapatan Memiliki , Membawa Senjata Api adalah 2 (dua) orang laki Laki yang tidak di Kenal yang mengaku bernama NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI;
 - Bahwa saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , Nopol. B 6246 JGI, Warna. Silver, Thn. 2023, Nodin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, Atas nama. MARNA , Alamat . Kp. Ciangir, Rt / Rw. 001 / 004, Kel / Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang dan Sepeda Mottor tersebut adalah milik Ibu kandung Saksi yang Bernama MARNA;
 - Bahwa Saksi tidak Mengenal Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI , dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa apa dan keluarga dengan Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANIRIZAL PRASETIO pada waktu Saksi Sekolah;
 - Bahwa tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku dapat melakukan Pencurian Dengan Pemberatan dan Kedapatan Memiliki , Membawa Senjata Api kemungkinan Para Pelaku masuk ke dalam sekolah dalam Keadaan gerbang yang tidk di kunci dan keadaan Sekolah pada waktu itu sedang Sepi dan Kegiatan guru Guru Sedang mengajar di kelas msing masing , setelah masuk Ke area Sekolah melalui Gerbang. Selanjutnyaa Para pelaku menuju Ke Sepeda Motor di tempat Parkir sekolah Biasanya Sepeda Motor di aparkir , setelah menuju Ketempat parkir selanjutnya Para Pelaku Merusak Kunci Stang Menggunakan Kunci Letter T atau Kunci palsu setelah merusak kunci Stang selanjutnya para Pelaku langsung Membawa Sepeda Motor menuju Ke gerbang untuk keluar dari area sekolah untuk membawa sepeda Motor tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang mengetahui setelah kejadian Pertama kali adalah Anak kandung Saksi Sendiri yaitu sebagai Guru di Sekolah tersebut dan pada saat kejadian tersebut Saksi TUTI ANGRAENI Alias TUTI Bin IWAN sedang mengajar di kelas;
- Bahwa awalnya Saksi selesai Mengajar dan ingin Pulang kerumah dan menuju ke tempat parkir Sepeda Motor setelah ampai tempat parkir Sepeda Motor dan Melihat Sepeda Motor yang diparkir oleh Sebelumnya sudah tidak ada , Selanjutnya Saksi Pulang Ke rumah memberitahukan ke Saksi IWAN sebagai Ayah kandung Saksi bahwa Sepeda Motor yang Di parkir di área sekolah hilang , Atas Kejadian terebut Saksi Bersama Saksi IWAN melaporkan kejadian Tersebut ke Polsek Curug Guna Pengusutan lebih lanjut , sekira jam 22. 00 Wib Saksi IWAN memberitahukan ke Saksi bahwa Sepeda Motor yang hilang di área Sekolah sudah di temukan Oleh Pihak kepolisian setelah Melihat dari SOSMED . selanjutnya Saksi IWAN datang kepolsek Curug Untuk melhat Sepeda Motor yang Hilang tadi Sore , setelah Sampai POLSEK CURUG ternyata benar bahwa Sepeda Motor yang huilang Sudah ditemukan Oleh Pihak KEPOLISIAN POLSEK CURUG;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan seseorang atau dengan orang lain terutama Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , Nopol. B 3259 VAI, Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571 adalah Sepeda Motor yang hilang milik Ibu Saksi yang sudah di tukar Platnya oleh Para Pelaku pada waktu itu;
- Bahwa 2 (dua) orang laki Laki Yang mengaku bernama MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI dani NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) adalah pelaku yang telah mengambil Sepeda Motor Milik Ibu kandung Saksi di area sekolah Yang Sebelumnya di pergunakan Oleh Saksi pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan telah terjadi Peristiwa pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa yang menjadi Korban dari Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah Saksi Sendiri, yang melakukan Pencurian Dengan Pemberatan adalah 2 (dua) orang laki laki yang mengaku bernama NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan MUHAMAD . ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI
- Bahwa Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , Nopol. B 6246 JGI, Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, Atas nama. MARNA , Alamat . Kp. Ciangir, Rt / Rw. 001 / 004, Kel / Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang dan Sepeda Mottor tersebut adalah milik Ibu kandung Saksi yang Bernama MARNA
- Bahwa Saksi tidak Mengenal Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI , dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa apa dan keluarga dengan Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANIRIZAL PRASETIO pada waktu Saksi Sekolah
- Bahwa Saksi Mengenal dengan Saksi IWAN dari kecil dan hubungan Saya dengan Saksi IWAN sebagai ANAK kandung sehingga Saksi mempunyai hubungan Keluarga dengan Saksi IWAN
- Saksi Menjelaskan bahwa tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku dapat melakukan Pencurian Dengan Pemberatan kemungkinan Para Pelaku masuk ke dalam sekolah dalam Keadaan gerbang yang tidk di kunci dan keadaan Sekolah pada waktu itu sedang Sepi dan Kegiatan guru Guru Sedang mangajar di kelas msing masing , setelah masuk Ke area Sekolah melalui Gerbang selanjutnyaa Para pelaku menuju Ke Sepeda Motor di tempat Parkir sekolah Biasanya Sepeda Motor di aparkir , setelah menuju Ketempat parkir selanjutnya Para Pelaku Merusak Kunci Stang Menggunakan Kunci Letter T atau Kunci palsu setelah merusak kunci Stang selanjutnya para Pelaku langsung Membawa Sepeda Motor menuju Ke gerbang untuk keluar dari area sekolah untuk membawa sepeda Motor tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang mengetahui setelah kejadian Pertama kali adalah Anak kandung Saksi Sendiri yaitu sebagai Guru di Sekolah tersebut dan pada saat kejadian tersebut Saksi TUTI ANGRAENI Alias TUTI Bin IWAN sedang mengajar di kelas
- Bahwa Saksi Bisa Mengetahui Kejadian tersebut yaitu Awalnya Saksi selesai Mengajar dan ingin Pulang kerumah dan menuju ke tempat parkir Sepeda Motor setelah ampai tempat parkir Sepeda Motor dan Melihat Sepeda Motor yang diparkir oleh Sebelumnya sudah tidak ada , Selanjutnya Saksi Pulang Ke rumah memberitahukan ke Saksi IWAN sebagai Ayah kandung Saksi bahwa Sepeda Motor yang Di parkir di área sekolah hilang , Atas Kejadian terebut Saksi Bersama Saksi IWAN melaporkan kejadian Tersebut ke Polsek Curug Guna Pengusutan lebih lanjut , sekira jam 22. 00 Wib Saksi IWAN memberitahukan ke Saksi bahwa Sepeda Motor yang hilang di área Sekolah sudah di temukan Oleh Pihak kepolisian setelah Melihat dari SOSMED . selanjutnya Saksi IWAN datang kepolsek Curug Untuk melhat Sepeda Motor yang Hilang tadi Sore , setelah Sampai POLSEK CURUG ternyata benar bahwa Sepeda Motor yang huilang Sudah ditemukan Oleh Pihak KEPOLISIAN POLSEK CURUG

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi MARNA Alias ENONG Binti SARAM (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban dari Pencurian Dengan Pemberatan dan adalah Anak Saya yang bernama TUTI, yang melakukan Pencurian Dengan Pemberatan adalah 2 (dua) orang laki laki yang bernama NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI
- Bahwa Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , Nopol. B 6246 JGI, Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, Atas nama. MARNA , Alamat . Kp. Ciangir, Rt / Rw. 001 / 004, Kel / Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang dan Sepeda Mottor tersebut adalah milikSaksi Sendiri

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak Mengenal Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI , dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa apa dan keluarga dengan Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD. ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANIRIZAL PRASETIO pada waktu Saksi Sekolah
 - Bahwa Saksi Mengenal dengan Saksi TUTI dari kecil dan hubungan Saksi dengan Saksi TUTI sebagai IBU kandung sehingga Saksi mempunyai hubungan Keluarga dengan Saksi TUTI Sedangkan Saksi mengenal dengan Saksi IWAN semenjak Menikah dan hubungan Saksi dengan Saksi IWAN adalah Istri sehingga Saksi Mempunyai hubungan Keluarga dengan Saksi IWAN
 - Bahwa tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa pelaku dapat melakukan Pencurian Dengan Pemberatan dan Kedapatan Memiliki , Membawa Senjata Api kemungkinan Para Pelaku masuk ke dalam sekolah dalam Keadaan gerbang yang tidk di kunci dan keadaan Sekolah pada waktu itu sedang Sepi dan Kegiatan guru Guru Sedang mengajar di kelas msing masing , setelah masuk Ke area Sekolah melalui Gerbang selanjutnyaa Para pelaku menuju Ke Sepeda Motor di tempat Parkir sekolah Biasanya Sepeda Motor di aparkir , setelah menuju Ketempat parkir selanjutnya Para Pelaku Merusak Kunci Stang Menggunakan Kunci Letter T atau Kunci palsu setelah merusak kunci Stang selanjutnya para Pelaku langsung Membawa Sepeda Motor menuju Ke gerbang untuk keluar dari area sekolah untuk membawa sepeda Motor tersebut
 - Bahwa adapun yang mengetahui setelah kejadian Pertama kali adalah Anak kandung Saksi Sendiri yaitu sebagai Guru di Sekolah tersebut dan pada saat kejadian tersebut Saksi TUTI ANGRAENI Alias TUTI Bin IWAN sedang mengajar di kelas
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Saksi KHAERUL MIFTAHUDIN Alias KHAERUL Bin ISMA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Bersama Teman Saksi yang Bernama AAN MUDALINI dan Saksi menjelaskan bahwa Mengamankan Lebih dari 1 (satu) orang yaitu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) yang Mengaku Bernama NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI

- Bahwa saksi mengamankan 2 (dua) orang Laki Laki yang mengaku bernama NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI Tersebut di karenakan Telah Kedapatan Membawa Senpi (Senjata Api) dan Membawa Sepeda Motor Hasil Dari pencurian
- Bahwa Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI telah Mengambil Sepeda Motor pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 Sekira jam 16.00 Wib di SDN Cukanggalih 4 Kp. Cisereh haur . Rt / rw. 003 / 002 , Kel / Ds. Cukanggalih, Kab. Tangerang
- Bahwa yang menjadi Korban dari Pencurian Dari Sepeda Motor adalah Seorang Perempuan yang Mengaku Bernama SAKSI TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN , serta Saksi menjelaskan bahwa Sepeda Motor yang di ambil adalah Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , Nopol. B 6246 JGI, Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571. Dan Pemilik Sepeda Motor tersebut Ibu Kandung SAKSI TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN yang Bernama MARNA
- Bahwa Saksi tidak Kenal dengan kenal SAKSI TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN dan Terdakwa NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI serta Saksi tidak mempunyai hubungan Apa Apa dan kelaurga Dengan SAKSI TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN dan Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI
- Bahwa Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI Mengambil Sepeda Motor tersebut yang Berada di Tempat parkir halaman Sekolah dengan menggunakan Kunci Letter T dan Senjata Api Rakitan jenis Revolver yang beramunisi 5 (lima) puluru yang di selipkan di pinggang depan sebelah kiri sedangkan Terdakwa MUHAMAD ALAM membawa Senjata mainan yang terbuat dari Plastik yang di selipkan di depan pinggan sebelah kiri

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kornologis mengamankan Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI yaitu Awalnya Saksi Bersama Saksi AAN MUDALINI mendapat Informasi akan Ada Transaksi Penjualan Sepeda Motor Hasil Pencurian pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 Sekira Jam 17.00 Wib Di Kawasan Sumarecon Bitung Kp. Kadu , kel. Kadu, Kec. Curug, kab. Tangerang selanjutnya Saksi berikut Saksi AAN MUDALINI menuju Tempat Tersebut setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya Saksi AAN MUDALINI Bersama Saksi Langsung mengamankan Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI dan Pada waktu Diamankan di temukan Senpi (senjata API) berikut dengan Amunisi 5 (lima) Peluru di Pinggang Depan sebelah kiri berikut dengan Kunci Letter T berikut Anak Kunci 6 (enam) buah dan Sepeda Motor Hasil dari Pencurian, selanjutnya Saksi AAN MUDALINI dan Saksi Langsung membawa Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI berikut Barang Bukti Ke polsek Curug guna Pengusutan Lebih Lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi AAN MUDALIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama Teman Saksi yang Bernama KHAERUL MIFTAHUDIN dan Saksi menjelaskan bahwa Mengamankan Lebih dari 1 (satu) orang yaitu 2 (dua) yang Mengaku Bernama NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI.
- Bahwa saksi mengamankan 2 (dua) orang Laki Laki yang mengaku bernama NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI Tersebut di karenakan Telah Kedapatan Membawa Senpi (Senjata Api) dan Membawa Sepeda Motor Hasil Dari pencurian yang Akan Di Jual
- Bahwa Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI telah Mengambil Sepeda Motor pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira jam 16.00 Wib di SDN Cukanggalih 4 Kp. Cisereh haur . Rt / rw. 003 / 002 , Kel / Ds. Cukanggalih, Kab. Tangerang

- Bahwa yang menjadi Korban dari Pencurian Dari Sepeda Motor adalah Seorang Perempuan yang Mengaku Bernama SAKSI TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN , serta Saksi menjelaskan bahwa Sepeda Motor yang di ambil adalah Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , Nopol. B 6246 JGI, Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571. Dan Pemilik Sepeda Motor tersebut Ibu Kandung SAKSI TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN yang Bernama MARNA
- Bahwa Terdakwa NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI Mengambil Sepeda Motor tersebut yang Berada di Tempat parkir halaman Sekolah dengan menggunakan Kunci Letter T dan Senjata Api Rakitan jenis Revolver yang beramunisi 5 (lima) puluru yang di selipkan di pinggang depan sebelah kiri sedangkan Terdakwa MUHAMAD ALAM membawa Senjata mainan yang terbuat dari Plastik yang di selipkan di depan pinggan sebelah kiri
- Bahwa yang mempunyai Ide Untuk Mengambil Sepeda Motor tersebut adalah Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) dan Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) Memiliki Senpi (Senjata Api) Rakitan tersebut jenis REVOLVER yang Sebelumnya Di Beli seharga Rp. 5.000.000 (lima Juta rupiah) di Daerah lampung
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi Mengetahui Maksud Dan tujuan Mengambil Sepeda Motor yaitu untuk Dimiliki dan Tujuannya untuk Dijual dari hasil Penjualan Sepeda Motor akan Di bagi dua dan Di pergunakan Keperluan Sehari hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI telah diamankan pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 Sekira Jam 17.00 Wib Di Kawasan Sumarecon Bitung Kp. Kadu , kel. Kadu, Kec. Curug, kab. Tangerang, adapun yang mengamankan Saya adalah polisi yang Berpakaian Preman

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pada saat di amanakan Kedapatan membawa SENPI (Senjata Api) yang di selipkan di Pinggang Depan Sebelah Kiri dan Kunci Letter T dan Anak Kunci (berjumlah 6 (enam) biji dimasukkan kedalam kantong celana depan Sebelah kiri sedangkan Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI kedapatan membawa Senjata Api mainan Yang terbuat dari plastik Yang Di masukkan Terdakwa ke dalam Pinggang depan Sebelah kiri dan membawa Sepeda motor hasil Curian
- Bahwa Terdakwa Bersama Terdakwa MUHAMAD ALAM NAWARLAN melakukan Pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 April 2024 Sekira Jam $\pm$ 16.00 Wib di SDN Cukanggalih 4 Kp. Cisereh Haur , Rt / Rw. 003 / 002 , Kel / ds. Cukanggalih Kab. Tangerang
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN Alias ALAM Bin SENDANI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , , Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI
- Bahwa yang menjadi Korban dari Pencurian Dengan pembertan tersebut adalah seorang Perempuan yang tidak di Kenal dan Mengaku TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN sedangkan Pemilik Sepeda Motor tersebut Ibu kandung saksi TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN yang Bernama MARNA
- Bahwa Saksi Mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara awalnya Saksi melihat situasi Sekolah dalam keadaan Sepi selanjutnya Saksi bersama Terdakwa MUHAMAD ALAM yang membawa Sepeda Motor masuk Ke dalam Sekolah melalui gerbang Utama yang tidak di kunci, setelah masuk melalui gerbang sekolah dan Saksi melihat Sebelah kanan Sepeda Motor Yang di parkir dan langsung turun dari Sepeda Motor selanjutnya Saksi menyrub Terdakwa MUHAMAD ALAM untuk memutar Sepeda Motor Yang di kendarai Memutar arah Keluar dan tidak keluar dari Gerbang Sekolah, selanjutnya Terdakwa menghampiri Sepeda Motor yang di parkir di tempat tersebut setelah Sampai Di Tempat Dimana Sepeda Motor tersebut di parkir selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci Leter T dan memasukkan kedalam lubang kunci dan Langsung Memasukkan Kunci Letter T secara paksa supaya menyala dan sepeda Motor yang dalam Keadaan terkunci Stang supaya tidak Terkunci dan mudah Dibawa Keluar setelah Sepeda Motor Menyala dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terkunci Stang selanjutnya Sepeda Motor tersebut Terdakwa bawa langsung menuju Ke gerbang Sekolah supaya Bisa Melarikan diri Berikut sepeda Motor Yang Saksi Ambil

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan Maksud untuk dimiliki dan tujuannya mencari Kuntungan dengan cara di jual dan hasil Penjualan Sepeda Motor tersebut di pergunakan untuk keperluan sehari hari., adapun saya mendapat hasil dari Menjual Sepeda Motor tersebut per unit sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) telah diamankan pada hari Selasa Tanggal 22 April 2025 Sekira Jam 17.00 Wib Di Kawasan Sumarecon Bitung Kp. Kadu , kel. Kadu, Kec. Curug, kab. Tangerang, adapun yang mengamankan Saya adalah polisi yang Berpakaian Preman
- Bahwa Terdakwa Pada saat di amankan Kedapatan membawa Senjata Api mainan Yang terbuat dari plastik Yang Di masukkan Terdakwa ke. Dalam Pinggang depan Sebelah kiri dan membawa Sepeda motor hasil Curian sedangkan Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) membawa SENPI (Senjata Api) yang di selipkan di Pinggang Depan Sebelah Kiri dan Kunci Letter T dan Anak Kunci (berjumlah 6 (enam) biji dimasukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi NAWARLAN melakukan Pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 22 April 2024 Sekira Jam ± 16.00 Wib di SDN Cukanggalih 4 Kp. Cisereh Haur , Rt / Rw. 003 / 002 , Kel / ds. Cukanggalih Kab. Tangerang
- Bahwa Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , , Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI
- Bahwa Terdakwa Mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara awalnya Saksi NAWARLAN melihat situasi Sekolah dalam keadaan Sepi selanjutnya Saksi NAWARLAN bersama Terdakwa yang membawa Sepeda Motor masuk Ke dalam Sekolah melalui gerbang Utama yang tidak di kunci, setelah masuk melalui gerbang sekolah dan Saksi NAWARLAN melihat Sebelah kanan Sepeda Motor yang di parkir dan



langsung turun dari Sepeda Motor selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk memutar Sepeda Motor Yang di kendarai Memutar arah Keluar dan tidak keluar dari Gerbang Sekolah, selanjutnya Saksi NAWARLAN menghampiri Sepeda Motor yang di parkir di tempat tersebut setelah Sampai Di Tempat Dimana Sepeda Motor tersebut di parkir selanjutnya Saksi NAWARLAN mengeluarkan kunci Letter T dan memasukkan kedalam lubang kunci dan Langsung Memasukkan Kunci Letter T secara paksa supaya menyala dan sepeda Motor yang dalam Keadaan terkunci Stang supaya tidak Terkunci dan mudah Dibawa Keluar setelah Sepeda Motor Menyala dan tidak terkunci Stang selanjutnya Sepeda Motor tersebut Saksi NAWARLAN bawa langsung menuju Ke gerbang Sekolah supaya Bisa Melarikan diri Berikut sepeda Motor Yang Saksi NAWARLAN Ambil

- Bahwa mendapat hasil dari Menjual Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per Unitnya apabila Terdakwa berhasil mengambil Sepeda Motor
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Maksud untuk dimiliki dan tujuannya mencari Kuntungan dengan cara di jual dan hasil Penjualan Sepeda Motor tersebut di pergunakan untuk keperluan sehari hari., adapun saya mendapat hasil dari Menjual Sepeda Motor tersebut per unit sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Sebelum Kejadian tersebut Terdakwa tidak Pernah Memiliki permasalahan dengan Seseorang atau dengan orang lain terutama dengan Saksi MARNA dan Saksi TUTI ANGRAENI Alias TUTI Binti IWAN dan Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdr MARNA
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi NAWARLAN Alias NAWAR Bin SALIHAN (Alm) mengambil Sepeda Motor tersebut tidak mendapat ijin dari Saksi MARNAH serta Terdakwa mengetahui bahwa Mengambil Sepeda Motor milik Orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah Perbuatan yang melanggar hukum dan undang undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi NAWARLAN Mendapat Senjata Api (Senpi) rakitan berikut 5 (lima) peluru Amunisi dari teman Terdakwa yang Bernama BUDI setelah Beli dari Terdakwa BUDI sebesar Rp. 5,000.000 (lima) juta rupiah serta sedangkan Kunci Letter T dan anak Kunci sebanyak 5 (lima) biji saya buat di Lampung kampung rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saks NAWARLAN membeli Senjata Api (Senpi) rakitan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 April 2025 Sekira jam 21.00 Wib dan Terdakwa tidak mendapat ijin Untuk memiliki dan membawa Senjata Api (Senpi) jenis REVOLVER berikut 5 (lima) butir Peluru Amunisi
- Bahwa barang berupa Senjata Korek API yang terbuat dari plastic yang di bawa oleh Terdakwa yang di selipkan di Pinggang depan Sebelah Kiri sedangkan Senpi Senjata API) Rakitan Jenis Revolver ryang terbuat dari Besi baja dan Peluru Sebanyak 5 (lima) butir peluru amunisi , dan pistol mainan Korek api,1 (satu) buah Kunci Letter T beserta anak Kunci sebanyak 5 (lima) biji dan magnet Yang Di Bawa Oleh Saksi NAWARLAN adalah Alat Perlengkapan yang di pergunakan Terdakwa Dalam Melakukan Pencurian pada waktu itu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , , Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI Atas Nama MARNA Alamat Kp. Ciangir, Rt / Rw. 001 / 004, Kel / Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET, Warna Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI
- 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan yang terbuat dari Besi baja dan Peluru Sebanyak 5 (lima) butir peluru amunisi
- pistol mainan Korek api, terbuat dari Plastik
- 1 (satu) buah Kunci Letter T beserta anak Kunci sebanyak 5 (lima) biji dan magnet

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN als ALAM Bin SEDANI bersama-sama dengan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam area sekolah SDN Cukanggalih 4 yang beralamat di Kp. Cisereh Haur, Rt/Rw.003/002, Kel/Ds. Cukanggalih, Kab. Tangerang, karena melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang berboncengan bersama dengan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi Terdakwa sebagai Joki dan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) dibonceng dibelakang, kemudian Terdakwa dan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) masuk ke dalam area sekolah SDN Cukanggalih 4 yang beralamat di Kp. Cisereh Haur, Rt/Rw.003/002, Kel/Ds. Cukanggalih, Kab. Tangerang melalui gerbang utama yang tidak terkunci yang mana pada saat itu situasi disekolah tersebut sedang acara penjemputan pulang sekolah. Lalu Di dalam area sekolah Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol B6246JGI, Warna silver, tahun 2023 milik saksi IWAN Bin (alm) H. LAMHURI yang sedang terparkir di dalam area sekolah. Setelah situasi aman Terdakwa memutar arah sepeda motor yang dikendarainya untuk keluar dari gerbang area sekolah sambil memantau keadaan sekitar, sementara Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) mendekati sepeda motor merk Honda Beat Street milik saksi IWAN Bin (alm) H. LAMHURI dan langsung mengeluarkan kunci letter T yang sebelumnya sudah saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) siapkan, lalu saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) memasukan kunci letter T kedalam kontak kunci sepeda motor tersebut memastikan keadaannya tidak terkunci dan bisa dihidupkan. Setelah saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) berhasil merusak kontak kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut, saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) langsung membawa sepeda motor tersebut keluar melalui gerbang sekolah dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya. Setelah berhasil keluar, Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) bertemu kembali di luar gerbang sekolah dan pergi bersama-sama.

- Bahwa Terdakwa dan saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi IWAN Bin (alm) H. LAMHURI.
- Atas perbuatan Terdakwa dan saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm), IWAN Bin (alm) H. LAMHURI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana” halaman 78, dijelaskan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yaitu Muhamad Alam Abdurhaman Alias Alam Bin Sedani yang dalam persidangan identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan selama proses persidangan perkara ini Terdakwa mampu mengikutinya dengan baik dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sedang dipersidangan tidak didapatkan alasan-alasan Pemaaf, alasan Pembena dan hapusnya kesalahan, sehingga kepada Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "barangsiapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : "Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga bagi pemiliknya (SR.Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain para terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan para terdakwa adalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu untuk dikuasanya barang yang telah diambil dari tempat semula dan untuk digunakan atau untuk dijual demi kepentingannya sendiri yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan "Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berdasarkan HR 10 Desember 1894, W. 6598 menurut PAF. Lamintang dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" Halaman 217 adalah pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "*mededaderschap*" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "*medeplichtigheid*".

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa MUHAMAD ALAM ABDURRAHMAN als ALAM Bin SEDANI bersama-sama dengan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam area sekolah SDN Cukanggalih 4 yang beralamat di Kp. Cisereh Haur, Rt/Rw.003/002, Kel/Ds. Cukanggalih, Kab. Tangerang, karena melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sedang berboncengan bersama dengan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi Terdakwa sebagai Joki dan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) dibonceng dibelakang, kemudian Terdakwa dan Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) masuk ke dalam area sekolah SDN Cukanggalih 4 yang beralamat di Kp. Cisereh Haur, Rt/Rw.003/002, Kel/Ds. Cukanggalih, Kab. Tangerang melalui gerbang utama yang tidak terkunci yang mana pada saat itu situasi disekolah tersebut sedang acara penjemputan pulang sekolah. Lalu Di dalam area sekolah Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Nopol B6246JGI, Warna silver, tahun 2023 milik saksi IWAN Bin (alm) H. LAMHURI yang sedang terparkir di dalam area sekolah. Setelah situasi aman Terdakwa memutar arah sepeda motor yang dikendarainya untuk keluar dari gerbang area sekolah sambil memantau keadaan sekitar, sementara Saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) mendekati sepeda motor merk Honda Beat Street milik saksi IWAN Bin (alm) H. LAMHURI dan langsung mengeluarkan kunci letter T yang sebelumnya sudah saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) siapkan, lalu saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) memasukan kunci letter T kedalam kontak kunci sepeda motor tersebut memastikan keadaannya tidak terkunci dan bisa dihidupkan. Setelah saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) berhasil merusak kontak kunci sepeda motor dan menyalakan sepeda motor tersebut, saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa sepeda motor tersebut keluar melalui gerbang sekolah dan Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor yang dikendarai sebelumnya. Setelah berhasil keluar, Terdakwa dan saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) bertemu kembali di luar gerbang sekolah dan pergi bersama-sama.

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi IWAN Bin (alm) H. LAMHURI.

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm), IWAN Bin (alm) H. LAMHURI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ,telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur Barang Siapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , , Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI Atas Nama MARNA Alamat Kp. Ciangir, Rt / Rw. 001 / 004, Kel / Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET, Warna Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI
- 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan yang terbuat dari Besi baja dan Peluru Sebanyak 5 (lima) butir peluru amunisi
- pistol mainan Korek api, terbuat dari Plastik
- 1 (satu) buah Kunci Letter T beserta anak Kunci sebanyak 5 (lima) biji dan magnet

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan *public sirene*, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral serta memberi kemanfaatan bagi penyelesaian masalah tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Iwan Bin Alm H.Lamhuri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengajui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALAM ABDURRAHMAN ALIAS ALAM BIN SEDANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu Lembar STNK asli Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET , , Warna. Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI Atas Nama MARNA Alamat Kp. Ciangir, Rt / Rw. 001 / 004, Kel / Ds. Ciangir, Kec. Legok, Kab. Tangerang berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT STREET, Warna Silver, Thn. 2023, Nosin. JM82E2037077, Nomor Rangka. MH1JM8228PK037571, B 6246 JGI
 - 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan yang terbuat dari Besi baja dan Peluru Sebanyak 5 (lima) butir peluru amunisi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1104/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Letter T beserta anak Kunci sebanyak 5 (lima) biji dan magnet

Disita dalam perkara An NAWARLAN als NAWAR Bin SALIHAN (alm)

- 1 (satu) pucuk senjata api mainan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami, Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., Jamser Simajuntak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Komarudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Evalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

]Ismail Hidayat S.H., M.H.

Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Jamser Simajuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Komarudin, SH